PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITEN CONFORME AL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, APROBADO POR EL DECRETO DELEGADO Nº 1.023/01 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS (DECRETO N° 1.030/16) Y COMPLEMENTARIAS.

Nombre de la Unidad o Jurisdicción Contratante: INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA**.**

La Unidad Operativa de Compras UOC: 38-3 INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO - Departamento Contrataciones – Domicilio Base Naval Puerto Belgrano C.P. (8111) que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para obtener la adquisición de frutas y verduras para destinos con asiento en Zonas Navales 73, 75 y 76, cuyo suministro es realizado por la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO, al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

RUBRO: 1 – ALIMENTOS.

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO). El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Publica Nacional, en la actualidad se encuentra asociado a COMPR.AR.

A los fines de la preinscripción en dicho sistema, es necesario cumplir con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR y completar la información requerida en los formularios disponibles, de acuerdo al tipo de personería que corresponda.
Aun quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Para efectuar consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentar ofertas, será suficiente con que los interesados se encuentren preinscriptos en SIPRO. Los oferentes que ya estuvieran inscriptos en SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información allí cargada, modificando los datos que hubieren variado.

Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO. (Artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APNONC# JGM-).

2. DOMICILIO ESPECIAL: El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputaran plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC. Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente (artículo 8º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificara, ni se considerara como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizara valida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g) apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del "Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2017", en lo pertinente.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PÚBLICA.

Nº: 38/3-0392-LPU26 **Ejercicio:** 2026

3. CLASE DE PROCEDIMIENTO: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL**.**

FUNDAMENTO: Dicha contratación resulta imprescindible para la obtención de frutas y verduras para los destinos con asiento en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO correspondiente a raciones ordinarias y colaciones instituto/navegación para el 4to trimestre, necesarias para cumplir con el servicio de alimentación del personal de la ARMADA ARGENTINA y se instrumenta bajo las normas establecidas en el Decreto Delegado N° 1023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Decreto N° 1030/16 - Reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Disposición N° 63-E/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"**.**

MODALIDAD: SIN MODALIDAD.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2026-83982822- -APN-DIT#ARA.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DESTINOS CON ASIENTO EN ZONAS NAVALES 73, 75 Y 76, CUYO SUMINISTRO ES REALIZADO POR LA INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO.

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel el suministro de víveres, que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: CIENTO VEINTE (120) días corridos**,** contado a partir de la fecha de notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente de la última, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

Todos los plazos establecidos en el presente PUBCG se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace (artículo 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 - modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso "g", del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso "b", Puntos 1, 2, 3 y 4, del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el **Anexo II** que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el Artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16) serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso "I", del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el

procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

N° RENGLÓN	RUBRO	CODIGO ITEM	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	FRUTAS	2.1.1-6539.84	LIMÓN Variedades: Eureka o Génova - Presentación del producto: en cajón de 15 a 18 kg.	KG	267
2	FRUTAS	2.1.1-6539.30	BANANA Variedades: ecuatoriana o similares. El peso estimado por unidad deberá ser de 150 a 180 gr. - Presentación: en cajón de 18 a 20 kg.	KG	2.930
3	FRUTAS	2.1.1-6539.16	MANZANA Variedades: Red Delicius, Red Rome Beauty. Tamaño mediano. Calibre 113-125, diámetro ecuatorial de 75 a 72 mm. Presentación: en cajón de 15 a 20 kg. envueltas individualmente con papel sulfito, sobre separadores de cartón corrugado.	KG	3.815
4	FRUTAS	2.1.1-6539.2	NARANJA Variedades: Valencia late o de ombligo. Presentación del producto: en cajón de 18 a 20 kg.	KG	5.362
5	VERDURAS	2.1.1-6546.36	ACELGA Presentación del producto: en jaula o cajón por 15 kg	KG	1310
6	VERDURAS	2.1.1-6546.153	AJO Variedades: Blanco o Colorado. Presentación del producto: en ristra de 6 a 8 kg.	KG	23
7	VERDURAS	2.1.1-6546.223	BATATA Variedades: Amarilla. Presentación del producto: en bolsa tejida de malla cerrada de 25 a 30kg.	KG	3.768
8	VERDURAS	2.1.1-6546.236	CEBOLLA Presentación del producto: en bolsa tejida de malla abierta de 20 a 25 kg.	KG	2.400
9	VERDURAS	2.1.1-6546.82	LECHUGA Variedad Criolla y repollada. - Presentación del producto: en cajón de 8 a 10kg.	KG	369
10	VERDURAS	2.1.1-6546.98	PAPA BLANCA Variedades kennebec, pampeana o frital. Madura, excepto la temprana. Presentación del producto: en bolsón de 10kg	KG	4.360
11	VERDURAS	2.1.1-6546.237	PEREJIL Variedad liso o rizado. Selección grado Nº 2. Presentación del producto: en jaula de 10 a 15kg.	KG	13
12	VERDURAS	2.1.1-6546.95	PIMIENTO VERDE Variedad: Pimiento Cuatro Cascos o Pimiento Morrón verde. Presentación: en cajón por 15 kg.	KG	226
13	VERDURAS	2.1.1-6546.238	REMOLACHA Presentación del producto: en jaula por 20 kg.	KG	1.800
14	VERDURAS	2.1.1-6546.114	REPOLLO COLORADO Variedad: Capitata. Forma esférica. - Presentación del producto: en jaula por 20 Kg.	KG	354

15	VERDURAS	2.1.1-6539.118	TOMATE Variedad: Redondo. Presentación del producto: en cajón por 18kg.	KG	605
16	VERDURAS	2.1.1-6546.167	ZANAHORIA Presentación del producto: en bolsa tejida de malla cerrada por 20kg.	KG	4.805
17	VERDURAS	2.1.1-6546.240	ZAPALLITOS Diámetro transversal de 50 a 70 mm. Grado de selección Nº 2. Presentación del producto: en cajón de 20kg.	KG	4.045
18	VERDURAS	2.1.1-6546.367	ZAPALLO ANCO Variedad Anco o ankito. Presentación del producto: bolsa tejida malla abierta por 25kg	KG	2.378

5.1. DETALLE DE LA PRESTACIÓN: Según especificaciones técnicas detalladas en Anexo II**.**

5.2. CALIDAD: Según especificaciones técnicas detalladas en Anexo II**.**

5.3. TOLERANCIA: Según especificaciones técnicas detalladas en Anexo II**.**

6. MUESTRAS: No es de aplicación.

7. VISITA: No es de aplicación.

8. MUESTRA PATRÓN: No es de aplicación.

9. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos Argentinos, (artículos 58 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 21 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM)**.**

10. OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16 y artículos 18, inciso “g” y 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la “alternativa 1” es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

11. OFERTAS VARIANTES: No se admiten ofertas variantes.

12. OFERTAS PARCIALES: Por tratarse de víveres, un suministro esencial, la entidad busca asegurar que una única parte (el adjudicatario) se haga responsable de la totalidad de los productos necesarios, esto evita el riesgo de que la falta o el retraso de un único artículo o parte de él, si fuera provisto por un oferente distinto, paralice o dificulte el servicio al que están destinados los víveres y la operatividad de las unidades con asiento en zona, además asegura una calidad homogénea en la provisión del bien. Por otro lado, adjudicar la totalidad del pedido a un solo proveedor simplifica drásticamente la gestión logística, la recepción, el almacenamiento y el control de calidad, razones por las cuales las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), no podrán presentar sus cotizaciones por parte del renglón, y por lo tanto no será admisible su presentación (artículo 9, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo a la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 16, inciso 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

13. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la jurisdicción contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y serán presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

14. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La presentación de la oferta significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de contratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

15.1. Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados.

15.2. Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en el Sistema COMPR.AR. Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que la oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

15.3. Toda la documentación técnica respaldatoria se deberá adjuntar electrónicamente a la oferta, pudiendo acompañarse folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa, y escaneada de su original. Cuando corresponda la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, deberán ser individualizados en la oferta electrónica y serán presentados en el sitio indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta la fecha y hora limites establecidas en el cronograma de la convocatoria.

15.4. Acompañar la garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido. En los casos en que correspondiera su presentación, se la deberá individualizar mediante los datos que requiera el COMPR.AR y equivaldrá al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO – DIVISIÓN TESORERÍA (PRIMER PISO) de Lunes a Jueves de 08:00hs a 13:30 hs y Viernes de 08:00hs a 12:00 hs. Caso contrario la oferta será desestimada (artículo 18, inciso “i”, Punto 1º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

15.5. La Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto N° DECTO-2017-202-APN- PTE, del 21 de marzo de 2017, utilizando el formulario digital aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2023-4-APN-OA#PTE, de fecha 26 de septiembre de 2023, el contemplado en la Disposición N° DI-2024-1-APN-DPPT#OA, de fecha 3 de junio de 2024, según corresponda o el que a tal efecto determine la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Ello así, conforme lo establecido en el artículo 18, inciso “i”, Punto 3º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en SIPRO en los términos de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11, del 19 de mayo de 2017 y su modificatoria, con sujeción a los lineamientos establecidos por la ONC mediante Comunicación General ONC N° 7, del 8 de marzo de 2024 (CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM) o aquella

que en el futuro la reemplace. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

15.6. Las Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente (artículo 18, inciso “i”, Punto 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

15.7. La restante información y documentación requeridas en el presente Pliego.

15.8. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

15.8.1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

15.8.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

15.8.3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

15.8.4. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

15.8.4.1. Las personas humanas:

a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

15.8.4.2. Las personas jurídicas:

a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actué en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

16. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia (artículo 15 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica. No obstante ello, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

17. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

Dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7, del 24 de agosto de 2022 o la que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad, ni sanción (artículo 17 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

18. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUTE). Por consiguiente, para resultar adjudicatario, el oferente

deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores (artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC- interviniente, al concretar su oferta en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes) que efectivice dicha alta suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos. Como también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la UOC interviniente.

19. GARANTÍAS: Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante individualizada en el presente Pliego.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.
En tal supuesto, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS y depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con los lineamientos establecidos o que en el futuro se establezcan mediante comunicación general de la Oficina Nacional de Contrataciones.
La ARMADA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Publica Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalente a la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:
El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías que presenten los oferentes y adjudicatarios deberán estar constituidas en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA” y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al

cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 45 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

La ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

20. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder -a requerimiento de la ARMADA- por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en la presente cláusula y en el artículo 80 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias.

21. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

La omisión de agregar, con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula, o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones.

Se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Contrataciones hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO – DIVISIÓN TESORERÍA (PRIMER PISO) de Lunes a Jueves de 08:00hs a 13:30 hs y Viernes de 08:00hs a 12:00 hs. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado en el plazo y lugar que en párrafo anterior se menciona, caso contrario la oferta será desestimada.

En aquellos casos en que un oferente constituya su garantía con seguro de caución, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que presente, en el término de DOS (2) días, la constancia pertinente a fin de acreditar que

la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66 inciso k) del reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 (Comunicación General ONC N° 3/2020).

22. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN/CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra o contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra o perfeccionado el contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días hábiles administrativos como máximo.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos en la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO – DIVISIÓN TESORERÍA (PRIMER PISO) de lunes a jueves de 08:00hs a 13:30 hs y viernes de 08:00hs a 12:00 hs.
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en COMPR.AR la ARMADA procederá de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en los plazos fijados, la UOC lo intimará para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original y, en caso en que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se deberá afectar el importe equivalente al valor de la mencionada garantía, sin perjuicio de la aplicación por parte del Órgano Rector de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

No será necesario presentar la garantía de cumplimiento del contrato cuando el monto de la orden de compra no supere los UN MIL MÓDULOS (1.000 M), equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-. Asimismo, tampoco será necesaria la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en el caso de que el cocontratante diera cumplimiento con la prestación dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra.

No obstante lo dispuesto, los cocontratantes/adjudicatarios se encuentran obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, a requerimiento del organismo, sin que pueda interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad orden de compra abierta no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato (artículo 44 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

23. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación (artículo 38 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Aquellos oferentes o terceros que decidan impugnar el dictamen de evaluación de ofertas deberán, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación que deberá constituirse de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:

En este caso el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones

del impugnante.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CON 00/100 CTVOS. ($ 24.000.000,00).

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CON 00/100 CTVOS. ($ 24.000.000,00).

- Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el presente Pliego.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la Oficina Nacional de Contrataciones (artículo 39 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales” y Comunicación General ONC N° 139/2019 y Comunicación General ONC N° 3/2020).

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fueren subsanados en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

- En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará esta Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 39, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CON 00/100 CTVOS. ($ 24.000.000,00).

En aquellos casos en que un oferente hubiere cotizado un renglón en forma parcial, el TRES POR CIENTO (3%) a que hace referencia el inciso d) del artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, así como el inciso a) del artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, deberá calcularse sobre el mismo porcentaje por el que se hiciera la cotización parcial en relación con el monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato que se impugnara.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Por el contrario, corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos:
I) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente;
II) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la

garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación (artículo 49, infine, del Anexo a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

24. SUSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. Los oferentes y/o cocontratantes deberán sustituir las garantías oportunamente constituidas, ante cualquier hecho y/o circunstancia que evidencie que la garantía de que se trate ya no cumple con la finalidad para la que fuera requerida por la normativa y/o los PBCP.

Cuando se trate de garantías constituidas mediante pólizas electrónicas de seguro de caución, la jurisdicción o entidad contratante deberá requerir al oferente, adjudicatario o cocontratante la sustitución de la garantía, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la entidad aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Ante el supuesto de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios que, en ocasión de su prorroga, hubiese tenido lugar la adecuación de precios contemplada en el artículo 100, inciso b) apartado 4° del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, la UOC deberá requerir al cocontratante la sustitución de garantía de cumplimiento de contrato, cuando la oportunamente constituida no cubra el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra de prórroga.

Las garantías podrán ser sustituidas, a pedido de los interesados, en la medida en que se cumplimenten los siguientes recaudos: 1. Que la garantía objeto de sustitución haya sido debidamente constituida, en tiempo y forma; 2. Que su reemplazo no constituya una ventaja en favor del proveedor que efectúa la solicitud; 3. Que la nueva garantía satisfaga los recaudos normativos que resulten de aplicación.

En caso de que el pedido de sustitución se relacione con el cumplimiento parcial del contrato, se aceptara la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes.

25. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. Las garantías serán restituidas según lo estipulado en los artículos 43 y 44 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16 y sus modificatorios.

En el caso puntual de garantías constituidas mediante depósito bancario, para la devolución de las mismas el oferente, adjudicatario o cocontratante deberá contar con el número de beneficiario el cual se otorga al ser dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA.

En el caso de las pólizas electrónicas de seguro de caución, el organismo realizara el cambio de estado de la garantía en COMPR.AR a “reintegrada” y cursara un correo electrónico al domicilio especial electrónico del proveedor con carácter de comunicación y registro de la devolución efectuada y vinculara dicha constancia al expediente.

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad OCA, la garantía de mantenimiento de la oferta se le devolverá al adjudicatario en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión cumplida de conformidad. A quienes no resultaron adjudicatarios, se les devolverá dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de dictado el acto administrativo de finalización del procedimiento.

Corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos: a) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente; b) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación.

26. VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que invoque algún interés podrá tomar vista del expediente electrónico por el que tramite un procedimiento de selección, desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) hasta la notificación del dictamen de evaluación. No se concederá vista de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

27. CONSULTAS: Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través

de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica (artículo 11 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR. hasta los TRES (3) días hábiles administrativos de antelación a la fecha de apertura.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) podrá emitir circulares aclaratorias y aquellas por las cuales únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas.

Por su parte, la misma autoridad que hubiera aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o bien en quien se hubiere delegado la facultad, será competente para dictar las circulares modificatorias.

La UOC deberá comunicar y difundir las circulares que se emitan en los plazos, por los medios y a quienes se indica en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Para los procedimientos que no se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones deberán remitir la información para la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES con DOS (2) días de antelación al de la fecha en que corresponda efectuar su difusión.

La Unidad Operativa de Contrataciones deberá incluir a las circulares que se emitan como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 21 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16).

28. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en SIPRO el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias para encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación (artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

Asimismo, la UOC deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta, con sujeción a los instructivos que a tales fines emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

En estos casos, las Comisiones Evaluadoras por si, o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente, o bien el titular de la citada UOC, en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente, a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que se fije uno mayor.

Las solicitudes de subsanación de ofertas se harán a través de COMPR.AR y no se admitirá ninguna modificación de los elementos sustanciales de la oferta (artículo 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones mencionado).

28.1. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

28.2. En relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

28.3. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio; la calidad del bien en proceso de contratación; la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente Pliego (artículo 27, inciso 4°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

De las ofertas consideradas admisibles se evaluará su conveniencia teniendo en cuenta, por un lado, las disposiciones relativas a precio vil o no serio y, en caso de resultar aplicable, el informe de precio testigo, valor indicativo o de mercado producido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) o bien teniendo como parámetro el monto estimado del procedimiento o los valores de plaza. Las ofertas inconvenientes serán excluidas del orden de mérito (artículo 34 del Anexo I de la Disposición N° 63-E/2016 modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad- precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

28.4. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 5º, del Manual de Procedimiento expuesto). En todos los casos, el dictamen de evaluación de ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°).

En relación a las ofertas que se consideren admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y, la incidencia de cada uno de ellos, al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en su Dictamen la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11 y 12 del mencionado Manual de Procedimiento).

28.5. Los oferentes deberán cotizar los renglones completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.

Dichas ofertas deberán expresar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el renglón de que se trate; el precio total del renglón, en números y el total general de la cotización, expresado en números y letras, en la moneda de cotización fijada en el Pliego precitado. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto (artículo 20, inciso 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

28.6. Asimismo, el proponente podrá cotizar únicamente por todos los renglones. Los oferentes podrán proponer descuentos en sus ofertas sobre la base de la adjudicación integra de todos los renglones.

La adjudicación se efectuará por la totalidad de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En estos casos la totalidad de los renglones serán adjudicados a un único proveedor, en quien se concentrará la responsabilidad integral de las prestaciones requeridas por la ARMADA.

28.7. En los términos del artículo 31 -tercer párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la

adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará ***por adjudicación global por la totalidad de renglones.***

28.8. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y su reglamentación, aprobada por el Decreto Reglamentario N° 1.030/16, como también lo prescripto en la normativa complementaria, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16.

Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1.030/16 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse (artículo 26 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En relación a la causal prevista en el inciso i) precitado, se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados allí referidas. A tal efecto, durante la etapa de evaluación de las ofertas, corresponderá a quien realice la evaluación o recomendación de la oferta-, es decir, a la Comisión Evaluadora o, en su caso, a la Unidad Operativa de Contrataciones ingresar a los siguientes sitios web:
a) BIDhttps://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados.
b) BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms.

En caso que en dicha consulta se verifique que los oferentes se encuentran incluidos en las listas de inhabilitados referidas, deberá considerarse a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible. En todos los casos, deberá acompañarse al expediente por el cual tramite el procedimiento de selección un informe gráfico por el cual se incorporen formalmente a las actuaciones las constancias que den cuenta de la fecha de consulta de los respectivos listados y de su resultado -Comunicación General ONC Nº 01/26 (CGEOR-2026-1-APNONC#JGM)-.

Asimismo, serán desestimadas aquellas que coticen un precio vil o no serio conforme lo establecido por el artículo 69 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el mentado artículo, surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación, podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, ésta última, en los casos en que no se emita el respectivo dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Dicha desestimación tendrá lugar en el supuesto en que los oferentes no se encuentran inscriptos en el SIPRO pese a la intimación que le curse la UOC en los términos del artículo 28del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

En forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66, inciso “b” del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y28 del Decreto Delegado N° 1.023/01.

Finalmente, la adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo conforme lo establecido en el artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, el costo del ciclo de vida, el valor por dinero, entre otros, así como el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM ‘Pliego Único de Bases y Condiciones Generales’).

28.9. Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también, el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT.

De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO.

La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector de la sanción que pudiere corresponder en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM "Pliego Único de Bases y condiciones Generales").

28.10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, ultima parte, del Anexo a la Disposición ONC Nº 62-E/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

28.11. El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica, se tendrá a este por notificado (artículo 37 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes, la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11° y 12°, del mencionado Manual de Procedimiento).

28.12. De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16**,** la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón, por tratarse de víveres, un suministro esencial, donde la entidad busca asegurar que una única parte (el adjudicatario) se haga responsable de la totalidad de los productos necesarios. Esto evita el riesgo de que la falta o el retraso de un único artículo o parte de él, si fuera provisto por un oferente distinto, paralice o dificulte el servicio al que están destinados los víveres y la operatividad de las unidades con asiento en zona, además asegura una calidad homogénea en la provisión del bien. Por otro lado, adjudicar la totalidad del pedido a un solo proveedor simplifica drásticamente la gestión logística, la recepción, el almacenamiento y el control de calidad

28.13. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/2016 –modificado por su similar Disposición ONC N° 62/24, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado a este último fin. En forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

El Dictamen de Evaluación de Ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR (artículo 12 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16), dentro de los DOS (2) días hábiles de emitido (artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Generales mencionado).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación), dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio hhttps://comprar.gob.ar, previa integración de la garantía establecida en la Cláusula 23 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo establecido al efecto en la Cláusula 23 (artículos 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y 13 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16 “Manual de Procedimiento del COMPR.AR”).

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace (artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones Generales mencionado).

29. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN: Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, constituirán causales de desestimación las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el artículo 1° del Decreto N° 811/22-, siendo éstas no susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

30. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1.030/16. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que la presente en el término de DOS (2) días hábiles, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66. Inciso “j” del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/16 (Comunicación General ONC N° 3/20).

31. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 Punto “d” incisos 1, 2 y 3 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente de la ARMADA del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente al procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1030/16).

32. FALSEAMIENTO DE DATOS. La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la oferta darán lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios. Si la falsedad o la adulteración determinantes para la adjudicación fuesen

PLIEG-2026-84467782-APN-DIT#ARA

advertidas con posterioridad a su dictado, se procederá a la inmediata revocación del acto de conclusión del procedimiento, por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

Si la falsedad o adulteración fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

En los supuestos previstos precedentemente se dará oportuna intervención al Órgano Rector, de conformidad con lo consignado en el artículo 106, inciso b) apartados 1.1., 1.2, 1.3 o 2.2., según corresponda del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 32 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

33. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA. Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por sí solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica.

Serán desestimadas como inelegibles las ofertas cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1.030/16).

34. DESEMPATE DE OFERTAS En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá de la siguiente manera:

34.1. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431 y artículo 8° del Decreto N° 312/10, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal con discapacidad. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

34.2. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y artículo 10 del Decreto N° 659/21, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el “Registro Único de Aspirantes Ley 27.636”. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero. En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo.

34.3. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 5º del Decreto 728/22, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “PUENTE AL EMPLEO”. A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa. En el caso de que varias de las empresas igualadas alcancen el mínimo del CINCO POR CIENTO (5 %), deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje.

34.4. En el caso de que varias de las empresas igualadas se encuentren en condiciones de acceder a las preferencias enumeradas en los puntos 7, 8 o 9 del artículo 27 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 se aplicará la preferencia

al oferente que hubiera acreditado las condiciones para acceder al mayor número de ellas. Si tuvieran la misma cantidad se entenderá que mantienen la igualdad y será de aplicación el procedimiento de desempate de ofertas establecido en el artículo 70 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

35. MEJORA DE PRECIOS. La mejora de precios solo podrá tener lugar en los siguientes supuestos: 1) Conforme lo establezca la normativa dictada por la SIGEN en relación al "Sistema de Precios Testigo" aprobado por Resolución N° 36 del 20 de marzo de 2017 y sus modificatorias o la que en el futuro la reemplace. 2) En pos de procurar el desempate de ofertas, en caso de igualdad de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo precedente. 3) A los fines de mejorar la única oferta admisible que haya sido confirmada en la plataforma electrónica o, en caso de existir más de una, el pedido de mejora solo podrá recaer sobre la oferta admisible de más bajo precio, cuando el oferente sea a su vez hábil, elegible y el organismo contratante lo estime oportuno y conveniente; 4) En los supuestos expresamente contemplados en el Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16 y sus modificatorias o el que en el futuro lo reemplace.

36. HABILIDAD PARA CONTRATAR. La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:

1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA) deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente.

2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.

3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 se consultará el SIPRO.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), ingresando al portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en las restantes causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional.

Asimismo, las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, deberán implementar un programa de integridad adecuado, como condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando así corresponda, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 a 24 de la Ley Nº 27.401 y en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 277/18.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar aludidos.

Frente a la imposibilidad material de verificar las causales de inhabilidad contempladas en los incisos f) y h) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, por tratarse de proveedores extranjeros carentes de CUIT, se reputarán hábiles para contratar con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional, siempre y cuando no se verifique lo contrario por cualquier medio.

37. HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN ACTÚA LA ARMADA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 7° y concordantes de la Resolución General N° 4164 -E/17

dictada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), se deja establecido, que al efecto de determinar si las personas humanas o jurídicas que presenten sus ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentran habilitadas fiscalmente para contratar con el Estado Nacional (en cuya jurisdicción actúa la ARMADA) y, en consecuencia no resultan comprendidas en las inhabilitaciones para contratar que prevé el artículo 28, inciso f), del Decreto Delegado N° 1023/01, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, obtendrá la respectiva información en relación a cada uno de los oferentes presentados en el citado procedimiento, a través de los medios que prevé el artículo 2°, incisos a) y b), de la Resolución General AFIP N° 4164-E/2017, incorporando la información obtenida al legajo del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La Comisión Evaluadora al momento de la etapa de evaluación de las ofertas, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, cuando verifiquen que las personas físicas o jurídicas presentadas no tengan regularizadas sus obligaciones tributarias y/o previsionales, deberán intimar al oferente a que subsane su situación dentro del término de TRES (3) días, como mínimo.

Cumplido el plazo otorgado, las ofertas que aún no tengan regularizadas sus obligaciones tributarias y/o previsionales serán desestimadas como inadmisibles en los términos del artículo 28, inciso f), del Decreto Delegado N° 1023/01.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, se aplicará el procedimiento establecido por la Resolución AFIP N° 4164 del 29 de noviembre de 2017 (“Web Service” denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO” http://afip.gov.ar), de conformidad con lo indicado en las Comunicaciones Generales ONC Nros. 90 del 15 de diciembre de 2017; 122 del 30 de enero de 2019; 24 del 6 de noviembre de 2020 o las que en el futuro las reemplacen.

38. RECURSOS E IMPUGNACIONES.

La presentación de recursos e impugnaciones que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección y las notificaciones de los actos que los traten y resuelvan, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

La impugnación al dictamen de evaluación se regirá por las normas del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorios y complementarios.

Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones acaecidas durante un procedimiento de selección deberán canalizarse a través de COMPR.AR, salvo en los casos en que no se encuentre disponible una funcionalidad habilitada a tal efecto. Las presentaciones que, debiendo haber sido formalizadas en COMPR.AR fueran interpuestas por otras vías, se tendrán por no presentadas (artículo 7 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

39. DATOS DE LA EJECUCIÓN: La notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones (artículo 43 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En los casos en que el acuerdo de voluntades se perfeccione mediante un contrato o convenio, deberá ser autorizado electrónicamente por la autoridad competente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. Por su parte, el adjudicatario deberá aceptar el documento contractual en COMPR.AR en el término de TRES (3) días hábiles administrativos y, una vez ejecutada dicha acción, el documento quedará en estado “perfeccionado”. Si vencido ese plazo el proveedor no ejecutara en la plataforma electrónica la acción previamente indicada, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y, en tal supuesto, la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que venciere el plazo previsto para que el funcionario competente autorice el documento contractual en

la plataforma electrónica sin que ello tenga lugar y, por consiguiente, no se encuentre a disposición para ser aceptado por parte del adjudicatario, este último podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

39.1.- PLAZO DE ENTREGA: La totalidad de los bienes correspondientes al suministro contratado deberán entregarse a la ARMADA en el plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada.

39.2 – FRECUENCIA: La frecuencia de entrega se efectuará conforme a lo establecido en el punto 4 del Anexo II "Especificaciones Técnicas".

39.3 - LUGAR: Departamento Suministros - División Víveres – Deposito Víveres Frescos – INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO (Pcia. Bs. As.) – CP: 8111. Coordinaciones Tel: 02932-486932/6953 Capitán de Fragata Cristian Marcelo BENITEZ o Suboficial Primero Cristian Norberto SOSA. HORARIO: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

39.4 - FLETE: Los costos de carga y traslado quedan a cargo del adjudicatario hasta el lugar de recepción.

40. RÉGIMEN DE PENALIDADES: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso "a", Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

41. RECEPCIÓN PROVISORIA: La Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente recibirá los bienes y/o constatará la prestación del/los servicio/s, según corresponda, con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. Dicha Comisión podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de las prestaciones con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en su caso, con la muestra patrón o la presentada por el adjudicatario en su oferta o bien con los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que fuere necesario realizar.

En los casos en que se verificaran bienes o servicios faltantes, deficientes o que no cumplen con lo solicitado, intimará al cocontratante a que realice las acciones que fueran necesarias para que los bienes sean suministrados de conformidad, en el plazo de cinco (5) días hábiles. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Comisión de Recepción. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita en favor de la ARMADA, pudiendo ésta disponer de los elementos.

En su caso, la Comisión de Recepción interviniente informará los incumplimientos a la UOC para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades correspondientes, sin perjuicio de lo cual el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, eventualmente, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos (artículo 54, inciso "a" del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

42. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: La recepción definitiva deberá ser otorgada en forma expresa por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso de que se verificara que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares, dicha Comisión procederá a otorgar la conformidad de la recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato.

Ante el silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la ARMADA no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62-E/16).

Dicha Comisión emitirá un “Acta o Certificado de Recepción definitiva”, debiendo remitir una copia al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente. Las actas de recepción definitiva podrán ser retiradas por el adjudicatario personalmente, previa coordinación o bien serán enviadas al domicilio especial electrónico constituido oportunamente por el proveedor en SIPRO.

En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y, en su caso, los montos a descontar por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

43. FACTURACIÓN:

Las facturas deberán ser confeccionadas de conformidad con la normativa vigente en la materia y presentadas luego de otorgada la recepción definitiva, por los medios y junto con la documentación que se indique en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Deberán emitirse a nombre de la jurisdicción o entidad contratante, mencionando el importe neto de la factura y el número y ejercicio de la orden de compra respectiva, detalle del/los servicio/s prestado/s o bien/es entregado/s, como así también todo otro dato que pueda facilitar su tramitación. En todos los casos deberán satisfacer los recaudos previstos en las reglamentaciones vigentes en materia de facturación, teniendo particularmente en consideración los recaudos exigidos por ARCA.

La presentación de las facturas, en la forma y términos estipulados en este Pliego, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1.030/06). Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, estas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Aclarado lo anterior, se deja constancia que las facturas deberán presentarse en la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO (Comisión de Recepción), de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

43.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado.

43.1.1. Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

- Factura tipo “B”: a) Factura Electrónica con CAE, b) Factura emitida por controlador fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos.

Aclaración: La factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, deberá tener los siguientes requisitos:
1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,
2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”,
3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y
4) Es obligatorio que contenga código de barras.

- Ticket factura “B” emitidas por Controlador Fiscal.

43.1.2. Si el proveedor y/o prestador es Responsable adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

- Factura tipo “C”: a) Factura electrónica con CAE, b) Factura emitida por Controlador Fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos con la leyenda referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

- Ticket factura “C” emitidas por Controlador Fiscal con CAI (Código de Autorización de Impresión).

43.2. Los bienes suministrados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

43.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino de la ARMADA receptor en el remito.

43.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

43.5. Con la facturación se adjuntará:

43.5.1. El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

43.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

43.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada a la JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

43.7. Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

43.7.1. La descripción completa del bien suministrado y su marca.

43.7.2. Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.

43.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

43.7.4. Número de remito o constancia de entrega.

43.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

44. PAGO: A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenido en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos “e-Prov” o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION (TGN) -artículo 57, inciso “b” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

45. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso “b”, Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado. El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la

normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante -(artículo 66, inciso "i" y 98 del Anexo al Decreto N° 1030/16)-.
La jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir el contrato de común acuerdo con el cocontratante, cuando las condiciones de satisfacción del interés público comprometido tenidas en cuenta al momento de realizar la convocatoria hubiesen variado por causas ajenas al cocontratante y este prestare su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual. Los contratos no podrán rescindirse de común acuerdo si existieran causas para la rescisión por culpa, en cuyo caso se seguirá lo dispuesto por el artículo 98 y concordantes del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios (artículo 65 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

46. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS. El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

47. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD. El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

48. RESARCIMIENTO INTEGRAL. Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a éstos de las multas de las que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

De existir, en todos los casos dichos daños serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión, incorporándose al legajo contractual las constancias pertinentes.

49. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las penalidades y/o sanciones previstas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y/o en los PBCP no serán aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por el organismo o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

50. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES: Conforme lo establecido en el artículo 1º del Decreto N° 202/17, toda persona, humana o jurídica que se presente en un procedimiento de contratación pública -entre otros supuestos- llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156, debe presentar una "Declaración Jurada de Intereses" (DJI) en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por una serie de supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque éstos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata

Dichos supuestos son:
a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.
b) Sociedad o comunidad.
c) Pleito pendiente.
d) Ser deudor o acreedor.
e) Haber recibido beneficios de importancia.
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

También se exigirá una Declaración Jurada de Intereses cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2° del mentado Decreto).

Por otra parte, la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -modificada por la Resolución RESOL-2023-4-APN-OA#PTE de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN-, establece en su artículo 1º que la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/17 se tendrá por cumplida una vez presentado ante el organismo o entidad correspondiente el Formulario que a tal efecto habilite la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. A su vez, que en los casos alcanzados por el artículo 2° del citado Decreto, deberá consignarse la vinculación exclusivamente en relación a los procedimientos en los que el/a funcionario/a de rango inferior a ministro/a tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese a la persona declarante.

Asimismo, el artículo 3° de la Resolución N° 11-E/17 establece que la actualización anual prevista por el artículo 3° del Decreto N° 202/17 debe presentarse hasta el día 31 de marzo de cada año, como también, que los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación.

La Oficina Nacional de Contrataciones ha indicado a través de su Comunicación General CGEOR-2024-21-APN-ONC#JGMA que, efectos de completar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción, los oferentes deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA”. Este trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas, a cuyo efecto, deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses -Persona Humana - Presentación declaración jurada de intereses - Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

A todo evento, deberá tenerse presente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta, ni viceversa. Es decir, presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.

La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables (artículo 6º del Decreto Nº 202/17).

En tal sentido, en forma previa a la exclusión por la ARMADA del oferente que omita acompañar con su oferta la Declaración Jurada de Intereses prevista por esta cláusula, será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones al efecto de que subsane dicha omisión en el plazo de CINCO (5) días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la fecha en que reciba la intimación. Una vez extinguido el plazo de mención y, de subsistir la omisión, ello constituirá causa suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes en trámite mediante el dictado del pertinente acto administrativo por la autoridad correspondiente de la ARMADA. El acto administrativo precitado integrará

el respectivo expediente contractual.

Cuando conforme a lo información suministrada por el respectivo oferente en la Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en el artículo 1º del Decreto Nº 202/17, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del mismo decreto y, a su vez, lo dispuesto en el artículo 5º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Atento a lo indicado por el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación En caso de que el conflicto de intereses involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y simultáneamente a otro/s Ministro/s, resultará de aplicación lo previsto en los artículos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios.

A tenor de lo requerido por la Oficina Nacional de Contrataciones mediante la Comunicación General CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM, de fecha 08 de marzo de 2024, se deja constancia que al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en la Cláusula 15.5. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares las autoridades de la ARMADA que intervendrán en el presente procedimiento de selección de cocontratantes son:

a) Autoridad con facultades para autorizar la convocatoria; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; aprobar la preselección de los oferentes en procedimientos con etapa múltiple; dejarlo sin efecto y declararlo desierto:
INTENDENTE NAVAL PUERTO BELGRANO Capitán de Navío Dn. Hernán José CANTELMI DNI: 23.424.210

b) Autoridad con facultades para aprobar el procedimiento; adjudicarlo y declararlo fracasado:
DIRECTOR DE INTENDENCIA DE LA ARMADA Capitán de Navío Dn. Juan José NAPOLETANO DNI: 21.809.251

51. FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Las autoridades administrativas competentes dispondrán de las prerrogativas y facultades contempladas, principalmente, en los artículos 12, 18 y 20 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y en los artículos 95 y 100 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios: a) Revocación del procedimiento, de la adjudicación y/o del contrato por razones de ilegitimidad. b) Revocación por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia. El ejercicio de dicha prerrogativa, debidamente fundada, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado. c) Modificación: 1. La modificación de los contratos se podrá ejercer cuando las condiciones de ejecución ya no resulten adecuadas para satisfacer el interés general y se funde en la necesidad de la mejor satisfacción del interés público y se justifique en un cambio objetivo de las Se incorpora un artículo que trata sobre las diversas facultades o prerrogativas de la autoridad administrativa de un modo integral. Se establecen algunas reglas generales sobre la llamada potestas variandi o ius variandi. circunstancias de hecho existentes al momento de su perfeccionamiento. 2. La modificación no podrá alterar la finalidad del contrato ni la esencia de su objeto.
3. Se deberá mantener la ecuación económico-financiera. 4. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). 5. En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. d) Prórroga: Los PBCP podrán prever la opción de prórroga en favor de la Administración Pública Nacional, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse. e) Dejar sin efecto el procedimiento, en los términos y con los alcances indicados en el artículo 42 del presente cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

52. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en su totalidad o bien uno o varios reglones, en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes o adjudicatarios.

La facultad de dejar sin efecto renglones individuales no podrá ejercerse si en el PBCP se estableció la adjudicación conjunta de diversos renglones o bien si se trata de una contratación bajo la modalidad “llave en mano”.

53. ADJUDICACIÓN AL SIGUIENTE EN ORDEN DE MERITO. En los casos de revocación de la adjudicación por causas imputables al adjudicatario o de rescisión contractual total o parcial por culpa del cocontratante, la jurisdicción o entidad

podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente y así sucesivamente.

54. PRECIO TESTIGO. No es de aplicación.

55. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 51 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16).

56. REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL). Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto Delegado N° 1023/01-.

57. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones - judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA ARGENTINA en Avenida Comodoro Py Nº 2055 – Piso 3º Oficina 47) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

58. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Se establece expresamente que, en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:

1) Decreto Delegado N° 1.023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
2) Decreto N° 1.030/16 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
3) Disposición ONC N° 62-E/16 - Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
4) Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
5) Disposición ONC Nº 64-E/16 - Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO.
6) Disposición ONC Nº 65-E/16 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR.
7) Las demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Al momento de evaluación de las ofertas, será condición excluyente que las empresas oferentes se encuentren en situación fiscal 1, el cual se verificará por medio de la Central de Deudores del Sistema Financiero en la página www.bcra.gob.ar, a fin de constatar que el oferente posea capacidad financiera para adquirir los insumos correspondientes y de esta manera no producir quiebres logísticos en el abastecimiento que puedan interferir con el normal desarrollo de las operaciones navales y apoyo a la comunidad.

2. Habilitación de Vehículos:

2.1. Los víveres deberán entregarse en vehículos habilitados para el transporte de víveres frescos, con las habilitaciones de SENASA y las normadas en el C.A.A., cuyas certificaciones podrán ser requeridas por la Comisión de Recepción cuando lo considere y ser sujetos a verificación en los sistemas informáticos de los organismos habilitantes.

3. En el caso de tratarse de productos perecederos, estarán sujetos a condiciones especiales de conservación, almacenamiento y transporte, a fin de preservar la cadena de frío, según lo estipula en el Artículo 157 – Capítulo III (“de los productos alimenticios”) del C.A.A.

Deberán presentar rótulos de identificación que indiquen nombre o denominación comercial, domicilio y número de habilitación del establecimiento elaborador extendido por la autoridad sanitaria competente, fecha de envasado y vencimiento, además de la temperatura de conservación según lo estipula el apartado 6.6. del Anexo “REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA ROTULACIÓN DE ALIMENTOS ENVASADOS”, Capítulo V del C.A.A.

4. Frecuencia: la entrega será de forma semanal.

Independientemente a las frecuencias mencionadas, el adjudicatario estará sujeto a suplir las demandas de entrega conforme a requerimiento de las necesidades logísticas de la INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO, quien informará al adjudicatario, como una semana de anticipación aproximada, las cantidades requeridas.

5. Características, cantidad requerida y presentación de entrega del suministro:

N° RENGLÓN	RUBRO	CODIGO ITEM	DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	FRUTAS	2.1.1-6539.84	LIMÓN Variedades: Eureka o Génova - Presentación del producto: en cajón de 15 a 18 kg.	KG	267
2	FRUTAS	2.1.1-6539.30	BANANA Variedades: ecuatoriana o similares. El peso estimado por unidad deberá ser de 150 a 180 gr. - Presentación: en cajón de 18 a 20 kg.	KG	2.930
3	FRUTAS	2.1.1-6539.16	MANZANA Variedades: Red Delicius, Red Rome Beauty. Tamaño mediano. Calibre 113-125, diámetro ecuatorial de 75 a 72 mm. Presentación: en cajón de 15 a 20 kg. envueltas individualmente con papel sulfito, sobre separadores de cartón corrugado.	KG	3.815
4	FRUTAS	2.1.1-6539.2	NARANJA Variedades: Valencia late o de ombligo. Presentación del producto: en cajón de 18 a 20 kg.	KG	5.362
5	VERDURAS	2.1.1-6546.36	ACELGA Presentación del producto: en jaula o cajón por 15 kg	KG	1310

6	VERDURAS	2.1.1-6546.153	AJO Variedades: Blanco o Colorado. Presentación del producto: en ristra de 6 a 8 kg.	KG	23
7	VERDURAS	2.1.1-6546.223	BATATA Variedades: Amarilla. Presentación del producto: en bolsa tejida de malla cerrada de 25 a 30kg.	KG	3.768
8	VERDURAS	2.1.1-6546.236	CEBOLLA Presentación del producto: en bolsa tejida de malla abierta de 20 a 25 kg.	KG	2.400
9	VERDURAS	2.1.1-6546.82	LECHUGA Variedad Criolla y repollada. - Presentación del producto: en cajón de 8 a 10kg.	KG	369
10	VERDURAS	2.1.1-6546.98	PAPA BLANCA Variedades kennebec, pampeana o frital. Madura, excepto la temprana. Presentación del producto: en bolsón de 10kg	KG	4.360
11	VERDURAS	2.1.1-6546.237	PEREJIL Variedad liso o rizado. Selección grado Nº 2. Presentación del producto: en jaula de 10 a 15kg.	KG	13
12	VERDURAS	2.1.1-6546.95	PIMIENTO VERDE Variedad: Pimiento Cuatro Cascos o Pimiento Morrón verde. Presentación: en cajón por 15 kg.	KG	226
13	VERDURAS	2.1.1-6546.238	REMOLACHA Presentación del producto: en jaula por 20 kg.	KG	1.800
14	VERDURAS	2.1.1-6546.114	REPOLLO COLORADO Variedad: Capitata. Forma esférica. - Presentación del producto: en jaula por 20 Kg.	KG	354
15	VERDURAS	2.1.1-6539.118	TOMATE Variedad: Redondo. Presentación del producto: en cajón por 18kg.	KG	605
16	VERDURAS	2.1.1-6546.167	ZANAHORIA Presentación del producto: en bolsa tejida de malla cerrada por 20kg.	KG	4.805
17	VERDURAS	2.1.1-6546.240	ZAPALLITOS Diámetro transversal de 50 a 70 mm. Grado de selección Nº 2. Presentación del producto: en cajón de 20kg.	KG	4.045
18	VERDURAS	2.1.1-6546.367	ZAPALLO ANCO Variedad Anco o ankito. Presentación del producto: bolsa tejida malla abierta por 25kg	KG	2.378

5.1. En caso de discrepancia entre la solicitud de contratación que dio origen al proceso y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la cotización de los ítems se considerará válida, como unidad de medida, la establecida en el Anexo III “Especificaciones Técnicas”.

6. Calidad:

6.1. Frutas y Verduras:

Los productos deben ajustarse a las normas establecidas en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.): Artículos 155 al 183 – Capítulo III (“de los productos alimenticios”) y Artículos 819 al 981 – Capítulo XI (“alimentos vegetales”) del Código Alimentario Argentino (C.A.A.).

Los productos procederán de establecimientos autorizados por la autoridad competente.

Las hortalizas y frutas deberán presentarse frescas, sanas, limpias, libres de tierra, insectos y cualquier otra sustancia extraña (referencia artículos 820, 822 887 y 888 - Capítulo XI del C.A.A. y Resoluciones SENASA Nº 297/83, Nº 554/83 y Nº 145/83).

El proveedor está comprometido a entregar de acuerdo a los grados de selección adjudicados, para cada una de las variedades. Las tolerancias de grados de selección son las determinadas en el C.A.A.

No se aceptarán cajones/cajas/bolsas que hayan sido rellenados con productos de procedencia y grado de selección diferente a lo solicitado, ni con mercadería denominada de descarte (referencia Artículo 887 tris-quater - penta – Capítulo XI del C.A.A. y Resoluciones SENASA Nº 297/83, Nº 554/83 y Nº 145/83).

El incumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior por parte del proveedor, motivará la no recepción de la mercadería.

Sólo se aceptarán hortalizas que sean detalladas en el Capítulo XI (“alimentos vegetales”) del C.A.A. Deberán cumplir con las definiciones y requisitos que el Código estipule.

Sólo se aceptarán frutas que sean detalladas en el Capítulo XI (“alimentos vegetales”) del C.A.A.

Deberán cumplir con las definiciones y requisitos que el Código estipule.

El grado de madurez requerido será indefectiblemente el comercial correspondiente al fruto cosechado antes de su madurez fisiológica, para preservarse en cámaras frigoríficas o someterse a largos transportes (referencia artículo 887 bis- Capítulo XI del C.A.A.).

7. Tolerancias:

7.1. Frutas y Verduras: cuando por razones justificadas no haya en el mercado alguna calidad solicitada, el organismo receptor podrá aceptar la provisión de otra, que a su solo juicio considere igual o superior. A tal efecto el proveedor deberá solicitar la autorización al Organismo Receptor con la debida anticipación.

Aspectos Complementarios

En todos los aspectos no prescriptos en la presente especificación técnica se aplicará lo establecido en las Normas DEF, pueden ser consultadas en el Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB).

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD
CUIT:
Razón Social o Nombre Completo:
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/2016
ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: *a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo rescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.* *b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.* *c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.* *d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.* *e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.* *f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.* *g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.* *h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.* *i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.*
Lugar y Fecha:
Firma y Aclaración:

ARMADA ARGENTINA

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
CUIT:	
Razón Social o Nombre completo:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONESDE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DECRETO N° 1023 / 2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la AdministraciónNacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base dedatos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Lugar y Fecha:	
FIRMA	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-84467782-APN-DIT#ARA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 1 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.01 12:45:04 -03:00

Alejandro Matias Leiva Paredes
Capitán de Corbeta
Dirección de Intendencia de la Armada
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.01 12:45:04 -03:00